

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-075	처분요구일자	2023-07-00
처 분 종 류	부서주의, 통보		
관 계 부 서	□□실(◆◆팀), ■■실(◎◎팀)		
제 목	ㄱㄱ실 사용신청 관리 업무처리 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

공항공사 ■■실(◎◎팀)은 국내외 주요 ㄱㄱ의 출입국 ㄴㄴ 수행을 위한 ㄱㄱ시설(ㄱㄱ실, ㄱㄱ주차장 등) 및 ㄱㄱ실 운영 위탁사업(총 36명)의 관리 및 운영을 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공항공사 「ㄱㄱ실 운영 규정」 제5조(ㄱㄱ실 사용신청 및 승인)에 따르면 ㄱㄱ실을 사용하고자 하는 자는 동 규정의 별지서식¹⁾을 작성하여 공사 사장에게 공문으로 신청하여야 한다.

또한 공항공사 「사무 및 기록관리 규정」 제8조(문서의 성립 및 효력 발생) ①항에 따르면 문서는 결재권자가 해당 문서에 서명(전자이미지서명, 전자문서서명을 포함한다)의 방식으로 결재함으로써 성립하며,

동 조 ②항에 따르면 문서는 수신자에게 도달(전자문서의 경우는 수신자가 관리하거나 지정한 전자적 시스템 등에 입력되는 것을 말한다)됨으로써 그 효력을 발생한다.

2018년 □□□□위원회는 공항 ㄱㄱ실 사용 실태조사를 시행하였으며, 그 결과 「공항 ㄱㄱ실 사용의 특혜방지 방안」 제도개선 이행 과제로 공무

1) 「ㄱㄱ실 운영 규정」 별지 제1호 서식 ‘ㄱㄱ실 사용신청서’ (사용 목적, 일시, 사용자 등 기재)

사용 여부에 대한 검증 강화를 권고²⁾하였으며, ■■■실(○○○팀)은 ㄱㄱ실을 이용하는 주요 기관과의 협의를 통해 공무사용이 검증되었다 판단할 수 있도록 공문 신청을 의무화 하고, 유선 또는 팩스로 신청 가능한 조항을 삭제하는 내용으로 「ㄱㄱ실 운영 규정」을 개정(■■■실-1978, '19.4.19)하였다.

[표 1] ㄱㄱ실 운영 규정 개정('19.4.19) 신규 대비표

개정 전	개정 후	개정사유
제5조(ㄱㄱ실 사용신청 및 승인) ① ㄱㄱ실을 사용하고자 하는 자는 ㄱㄱ실 사용 예정 48시간 전에 별지 제1호 서식을 작성하여 공사사장에게 신청하여야 한다. 다만, 긴급한 사정이 있는 경우 전화 또는 팩스로 신청할 수 있다.	제5조(ㄱㄱ실 사용신청 및 승인) ① ㄱㄱ실을 사용하고자 하는 자는 ㄱㄱ실 사용 예정 48시간 전에 별지 제1호 서식을 작성하여 공사사장에게 공문으로 신청하여야 한다. 다만, 긴급한 사정이 있는 경우 전화 또는 팩스로 신청할 수 있다.	공문신청 근거 명확히 명시

따라서 ■■■실(○○○팀)은 ㄱㄱ실 사용신청 업무를 처리할 때, 신청 기관의 결재권자 서명이 포함된 공문에 ㄱㄱ실 사용신청서가 첨부된 형태로 신청을 받아야 하며, 전자문서가 아닌 이메일, 팩스 등으로 전달받은 경우는 문서 접수실을 통해 전자문서 시스템으로 접수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년부터 2023년 3월까지의 ㄱㄱ실 사용신청 내역을 확인한 결과 공문으로 신청하지 않고 ㄱㄱ실 사용 신청서만 제출한 내역이 42건, 공문으로 신청하였으나 신청기관의 결재권자 서명이 없는 내역이 1건, 「ㄱㄱ실 운영 규정」에서 정한 별지 신청서식을 사용하지 않은 내역이 1건 확인되었다.

[표 2] ㄱㄱ실 사용 신청 시 공문으로 신청하지 않은 내역 등

<표 생략>

2) '공무 입증서류 제출', '공무사용 심의위원회 운영'은 당초 □□□□위원회 권고사항이었으나 실행의 현실성을 감안하여 관계기관과 협의를 통한 대체방안(공문신청 의무화 등) 이행 요구

또한 2021년부터 2023년 3월까지 ㄱㄱ실 업무 팩스로 전달된 ㄱㄱ실 사용신청 내역 중 8건은 전자문서시스템으로 접수되지 않고 관련업무가 처리되었음이 확인되었다.

[표 3] ㄱㄱ실 사용 신청을 전자문서시스템으로 접수하지 않은 내역

<표 생략>

한편 ■■■실(◎◎팀)은 ㄱㄱ실 사용신청서가 공문으로 신청되지 않거나 「ㄱㄱ실 운영 규정」 별지 양식을 정확히 사용하지 않더라도 문서의 형태를 갖추고 이용정보의 수집이 가능하다면 유효하게 업무를 처리할 수 있다는 사유로 공문신청 및 지정된 양식의 사용여부를 정확히 확인하지 않았으며,

ㄱㄱ실 업무 팩스로 전달되는 ㄱㄱ실 사용신청서의 전자문서시스템 접수는 ㄱㄱ실 위탁운영 자회사 직원에게 일임하여 문서접수의 처리여부를 별도로 확인하지 않았다.

그 결과 당초 □□□□위원회의 제도개선 권고에 따라 ■■■실(◎◎팀)이 자체적으로 개정한 운영규정 및 업무절차가 이행되지 않았으며, ㄱㄱ실 사용의 공무목적 검증 등 투명성 강화를 위해 「ㄱㄱ실 운영 규정」의 철저한 준수가 필요하다.

관계부서 및 해당부서 의견

■■■실(◎◎팀)은 감사결과를 받아들이면서 ㄱㄱ실 사용신청 관리업무의 투명성 제고를 위해 관련규정을 준수하여 성실히 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

다만, ㄱㄱ실 신청자가 자연인일 경우 공문 형식을 사용하여 신청하기에는 어려움이 예상되며, 이에 대한 예외기준을 마련하는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다.

또한, ㄱㄱ실 사용 신청서의 문서접수 누락 건은 ㄱㄱ실 자회사 담당자와 문서접수실 간 문서 송수신 확인 미비로 인한 결과로, 문서접수 누락의 고의성은 없었다고 해명하였으며, 향후 문서접수 방식을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

■■■실(○○○팀)이 제시한 의견과 관련하여, 자연인에 대한 절차적 예외 기준 마련은 공무사용 여부 등에 대한 확인을 전제로 그 필요성이 인정되며 이를 반영한 관련규정의 개정이 필요하다.

조치할 사항

① 사장(□□실장)은 ㄱㄱ실 사용신청 관리 업무를 소홀히 한 ■■■실(○○○팀)에게 「부서주의」 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

② 사장(■■■실장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 내 재발방지 교육을 시행하시기 바라며, 자연인에 대한 예외기준 마련, 문서 접수방식 개선 등 업무절차의 명확화를 위해 관련규정을 개정하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략